# 东莞市塘厦镇“5·27”一般道路交通事故调查报告

2019年5月27日7时35分，在东莞市塘厦镇桥蛟中路方直星澜路段，一辆皖SC7868号重型仓栅式货车与一辆无号牌电驱动两轮车发生碰撞（路旁停放着粤AK2865号重型半挂牵引车后挂粤AH121挂号重型平板半挂车），造成1人死亡1人轻伤一级的道路交通事故。

2019年5月30日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《广东生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引》的规定，东莞市人民政府成立了东莞市塘厦镇“5·27”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由塘厦镇党委委员、公安分局局长李永书任组长，塘厦镇监察室、塘厦镇总工会、塘厦镇公安分局、塘厦交警大队、塘厦交通分局、塘厦应急管理分局等多个部门派员组成，并邀请安徽省蒙城县人民政府、广州市黄埔区人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）肇事车辆情况

1、皖SC7868重型仓栅式货车，厂牌型号：解放牌　，车辆识别

代号：　，发动机号：　，所有人：蒙城县顺堃物流有限公司，住址：蒙城县城西四里何（307线老收费站西路北），使用性质：货运，核定载质量：17570kg，注册日期为2018年11月28日，发证日期：2018年11月28日，检验有效期止：2019年11月，强制报废期止：2033年11月28日，状态：违法未处理。该车辆的《道路运输证》证号：皖交运管亳字　号，业户名称：蒙城县顺堃物流有限公司，经营范围：普通货运，核发机关：亳州市蒙城县道路运输管理，发证日期：2018年12月3日，车辆技术等级：一级，审验有效期至2019年11月30日。该车投保于中国平安财产保险股份有限公司涡阳支公司，强制保险单号：　（保险有效期：自2018年11月27日11时起至2019年11月27日11时止），商业保险单号：　（保险有效期：自2018年12月3日0时起至2019年12月3日24时止）。

经查：皖SC7868号“解放”牌重型仓栅式货车近两年内的违法和事故记录：车辆无道路交通事故记录，共有2宗交通违法记录，其中2018年5月8日在佛山一环路93公里829米处，案发时未处理；2018年2月15日在广州市华快一期K10+400路段(北往南)，案发时已经处理。皖SC7868重型仓栅式货车实际支配人是戴维秀。皖SC7868重型仓栅式货车发生事故时是空车，没有载货。

2、粤AK2865重型半挂牵引车，品牌型号：陕汽牌　，车辆识别代号：　，发动机号：　，所有人：广州市天邦物流服务有限公司，住址：广州市黄埔区护林路市机研所以南地段209房，使用性质：货运，注册日期为2012年3月26日，发证日期：2012年3月26日，检验有效期止：2020年3月，强制报废期止：2027年3月，状态：

违法未处理。该车辆的《道路运输证》证号：粤交运管穗字　号，业户名称：广州市天邦物流服务有限公司，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），核发机关：广州市黄埔区交通管理总站，发证日期：2012年3月28日，审验有效期至2020年3月31日。该车辆投保于中国平安财产保险股份有限公司广州市经济技术开发区支公司交通物流业务部，强制保险单号：　（保险有效期：自2019年3月19日00时起至2020年3月18日24时止），商业保险单号：（保险有效期：自2019年3月28日0时起至2020年3月27日24时止）。

经查：（1）粤AK2865重型半挂牵引车近两年内的违法和事故记录：车辆无道路交通事故记录，共有24宗交通违法记录，事故发生时2条违法，其中2019年4月26日及2019年4月17日在东莞市环城东路银丰卡口的交通违法，案发时未处理。（2）该车辆实际支配人为方解平，驾驶人是罗广文。

3、粤AH121挂重型平板半挂车，品牌型号：新日钢牌　，车辆识别代号：　，发动机号：无，所有人：广州市天邦物流服务有限公司，住址：广州市黄埔区护林路市机研所以南地段209房，使用性质：货运，核定载质量：32000kg，注册日期：2010年4月26日，发证日期：2010年4月26日，检验有效期至2019年4月，强制报废期止：2025年4月26日，状态：案发时违法已处理。该车辆的《道路运输证》证号：粤交运管穗字　号，业户名称：广州市天邦物流服务有限公司，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），核发机关：广州市黄埔区交通管理总站，发证日期：2010年6月7日，审

验有效期至2020年4月30日。

经查，粤AH121挂重型平板半挂车近两年内的违法和事故记录：车辆共有三条交通违法，事故发生时已经处理完毕。该车辆实际支配人为方解平，驾驶人是罗广文。

**（二）肇事驾驶员情况**

1、皖SC7868号重型仓栅式货车驾驶人：戴维秀，男，1980年6月25日出生，汉族，住安徽省蒙城县　，身份证号：　，持A2型机动车驾驶证，档案编号：　，发证机关：安徽省亳州公安局交通警察支队，事故发生时驾驶证状态：正常，初次领证日期：1998年4月11日，有效期始：2016年4月11日，有效期止：2026年4月11日；持货运驾驶员从业资格证，证号　：，准驾车辆：A2，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期：2017年3月17日，有效期限：2023年3月16日，发证机关：亳州市公路运输管理处。

经查，戴维秀近三年交通违法、记分、事故记录及处理情况：无道路交通事故记录，共有0宗交通违法，共计0分。经对车辆运行轨迹和卡口监控比对分析，排除其连续驾驶疲劳嫌疑，经广东省康怡司法鉴定中心检测，事故发生时戴维秀血液中未检查到乙醇成分。

2、粤AK2865号重型半挂牵引车（后挂粤AH121挂号重型平板半挂车）驾驶人：罗广文，男，1970年12月12日出生，汉族，住广东省韶关市　，身份证号：，持A2E型机动车驾驶证，档案编号：　，发证机关：广东省韶关市公安局交通警察支队，事故发生时驾驶证状态：正常，初次领证日期：1995年05月30日，有效期始：2018年

05月30日，有效期止：2024年05月30日；持货运驾驶员从业资格证，证号：，从业资格类别：货运驾驶员，初次领证日期：2006年1月10日，有效期限：2021年10月26日，发证机关：佛山市交通运输局。

经查，罗广文近三年交通违法、记分、事故记录及处理情况：无道路交通事故记录，共有10宗交通违法，累计共记14分，案发前已经处理完毕。

**（三）检验鉴定情况**

1、经交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对“皖SC7868”号“解放”牌重型仓栅式货车进行安全技术检验，得到如下意见：该事故车辆经检验鉴定、操作鉴定、测量鉴定，根据国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》规定，制动系统、转向系统、灯光系统重要技术安全部件均符合安全技术要求标准（合格）。

2、经交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对“粤AK2865”号“陕汽”牌重型半挂牵引车、粤AH121挂”号“新日钢牌”重型平板半挂车进行安全技术检验，得到如下意见：该事故车辆根据国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》规定；（1）牵引车制动系统、转向系统重要技术安全部件符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（前左右近灯、转向灯、左前雾灯、右前位灯、后左右转向灯、制动灯、位灯、雾灯、右后倒车灯）重要技术安全部件不符合安全技术要求标准（不合格）；（2）半挂车制动系统重要技术安全部件符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（后左右转向灯、制动灯、位灯不亮，后倒车灯、雾灯）重要技术安全部件不符合安全技术要求

标准（不合格）。

**（四）事故现场情况**

1、 天气情况：事故发生时间为2018年9月15日5时42分许，事故发生地点为东莞市塘厦镇桥蛟中路方直星澜路段，事故发生时事发地点天气雨天，道路出现轻微内涝。

2、 道路情况：事发路段呈东西走向，东往塘厦大道方向，西往蛟坪大道方向。路段为双向六车道，车道均宽370cm，设有非机动车道，沥青路面，案发时路表轻微水浸，设置交通标志标线。近3年内，事故发生路段未发生造成人员伤亡的道路交通事故，未被列入事故多发路段或安全隐患路段。

**（五）涉事单位情况**

1、蒙城县顺堃物流有限公司，皖SC7868重型仓栅式货车所有人。统一社会信用代码：91341622348832078M，法定代表人：丁超，成立日期：2015年07月14日，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：蒙城县城西四里何（307线老收费站西路北），经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（含冷藏保鲜、罐式、集装箱）；大型物件运输；物流信息咨询；仓储服务（不含危险品、易燃易爆物品）；汽车维修、汽车租赁、拖车服务、停车服务、汽车美容、二手车信息咨询；汽车销售。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：皖交运管许可亳字 号，经营范围：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜设备），证件有效期：2017年11月22日至2021年11月21日，发证机关：蒙城县公路运输管理所。

2、广州市天邦物流服务有限公司，粤AK2865重型半挂牵引车和粤AH121挂重型平板半挂车所有人。统一社会信用代码：91440112550566 48X3，法定代表人：高东英，成立日期：2010年01月28日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：广州市黄埔区护林路133号A栋209房，经营范围：提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;保险兼业代理;道路货物运输;国际货运代理;货物运输代理;代办机动车车管业务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;交通运输咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);打包、装卸、运输全套服务代理;装卸搬运。该公司持有《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可穗字　号，经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱），证件有效期：至2020年6月6日，发证机关：广州市黄埔区交通管理总站。

**（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况**

1、 事故造成1人死亡及一人轻伤一级。

死者：刘小林，男，1987年9月18日出生，汉族，住江西省吉安市吉水县　，身份证号：　，交通方式：驾驶无号牌电驱动两轮车，当场死亡。死亡原因：刘小林符合钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤合并创伤性休克死亡。

伤者：彭晓枫，男，1993年6月17日出生，汉族，住广西合浦县　，身份证号：　，交通方式：无号牌电驱动两轮车乘客，经鉴定，彭晓枫身体之损伤目前已达轻伤一级。

2. 直接经济损失情况

据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币 60 万元。

## 二、事故发生经过和应急救援处置

### （一）事故发生经过

2019 年 5 月 27 日，罗广文驾驶装载水泥砖的粤 AK2865 号重型半挂牵引车（后挂粤 AH121 挂号重型平板半挂车）送货到方直星澜工地。由于方直星澜工地要到 8 时才开门，罗广文于当日 6 时许将车辆临时停放在东莞市塘厦镇桥蛟中路方直星澜路段。7 时 35 分许，刘小林驾驶无号牌电驱动两轮车（车载乘客：彭晓枫）到该路段时，前方道路由于停放的粤 AK2865 号重型半挂牵引车（后挂“粤 AH121 挂”号重型平板半挂车）妨碍通行，遂往左侧借用相邻机动车道行驶。同时，戴维秀驾驶皖 SC7868 号重型仓栅式货车（空车）从深圳龙岗出车到塘厦田心去装货，在塘厦大道往蛟坪大道方向道路中间水泥隔离带往右第二条车道行驶，途经东莞市塘厦镇桥蛟中路方直星澜路段。此时，皖 SC7868 号重型仓栅式货车遇无号牌电驱动两轮车未减速让行。在此过程中，皖 SC7868 号重型仓栅式货车车头与无号牌电驱动两轮车乘客彭晓枫发生碰撞，导致无号牌电驱动两轮车倒地并被碾压，由此造成刘小林现场死亡，彭晓枫受伤及车辆损坏的交通事故。

### （二）应急处置情况

2019 年 5 月 27 日 7 时 45 分许，塘厦交警大队值班室接群众电话报案，称在东莞市塘厦镇桥蛟中路方直星澜路段发生一宗重型厢式货车与无号牌电驱两轮车发生碰撞，造成人员伤亡的道路交通事故。7 时 50 分，塘厦大队值班室初步了解事故情况后立即指派民警赶赴

事故现场处置，并将有关情况报告值班大队领导、值班中队领导及其他事故处理民警，同时通知医疗救护部门、消防部门赶赴事故现场开展协同处置工作。8时许塘厦交警大队、医疗救护部门、消防部门同时到达事故现场。消防部门迅速将皖SC7868号重型仓栅式货车左前轮下被碾压的无号牌电驱两轮车驾驶人（刘小林）解救出来，医疗救护部门马上对刘小林进行抢救，经抢救无效刘小林当场死亡。随后医疗救护部门将尸体运回医院保存尸体。无号牌电驱两轮车乘客（彭晓枫）送往医院进行救治，塘厦交警大队值班领导组织人员有序开展安全防护、现场勘查、调查取证、肇事人员控制、见证人询问等各项工作。当日8时45分许，处置事故现场完毕，清理现场后恢复交通，暂扣涉事车辆2辆。后经调查，由罗广文停在放事发路段的粤AK2865号陕汽牌重型半挂牵引车后挂“粤AH121挂”号“新日钢牌”重型平板半挂车也是造成事故的原因之一，塘厦交警大队于2019年6月3日对该车进行暂扣。

**（三）应急处置评估意见**

此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致死伤人员增加、财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

**（四）善后处理情况**

事故发生后，塘厦交警大队成立专门的事故善后应急处置工作小组，研究制定事故善后处置工作方案，积极协调司法、维稳等职能部门开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作。2019年7月2日，交

警部门出具《道路交通事故认定书》，认定戴维秀负此事故的主要责任，罗文广负此事故的次要责任，并告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。各方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议。死者家属已于07月06日将刘小林遗体火化，无号牌电驱两轮车乘客彭晓枫治疗中情况稳定。事故发生至今，未发生死伤者家属上访、闹访等事件，善后处置得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

戴维秀驾驶皖SC7868重型仓栅式货车上道路行驶疏忽大意，遇由刘小林在机动车道上驾驶的电驱动两轮车（车载乘客彭晓枫）未减速让行，导致皖SC7868号重型仓栅式货车车头与无号牌电驱动两轮车乘客彭晓枫发生碰撞，致使无号牌电驱动两轮车倒地并被碾压，造成刘小林现场死亡，彭晓枫受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、罗广文驾驶的粤AK2865号重型半挂牵引车（后挂粤AH121挂重型平板半挂车）在道路上临时停车，妨碍刘小林驾驶的电驱动两轮车（车载乘客彭晓枫）通行。

2、蒙城县顺堃物流有限公司违法转让或出租道路运输许可证，对SC7868重型仓栅式货车驾驶员戴维秀的教育培训管理不到位。皖SC7868重型仓栅式货车是该公司挂靠车辆，戴维秀今年以来没有参加该公司的安全教育、业务培训和参加安全例会的记录。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市塘厦镇“5·27”一般道路交通事故是一起

生产安全责任事故。

四、事故相关责任单位及有关人员履职情况

（一）蒙城县顺堃物流有限公司

戴维秀将皖SC7868重型仓栅式货车挂靠在蒙城县顺堃物流有限公司名下经营，双方签有《车辆挂靠经营协议》：戴维秀支付蒙城县顺堃物流有限公司每年服务费1000元代缴营业税、车船使用税、二级维护费等行政性收费和税收；车辆安全运行、运输车辆货物安全等由戴维秀负责。

蒙城县顺堃物流有限公司建立了安全生产管理机构，建立了安全生产责任制度和安全生产档案，建立了安全生产培训制度，有事故应急预案，有驾驶员安全管理制度，有定期每月召开安全生产例会。皖SC7868重型仓栅式货车一直在广东、福建、江西、浙江等外地经营，运行轨迹在该公司的GPS监控范围内。但该公司实际对该车辆的动态管理仅仅流于形式，对驾驶员戴维秀的教育培训管理处于失控状态，戴维秀今年以来没有参加该公司的安全教育、业务培训和参加安全例会的相关记录。

（二）广州市天邦物流服务有限公司

方解平将粤AK2865重型半挂牵引车和粤AH121挂重型平板半挂车挂靠在广州市天邦物流服务有限公司名下经营，双方签有《合同书》：广州市天邦物流服务有限公司代办车辆年票、营运证、车船税、保险等管理业务，方解平对车辆有自由支配权。方解平雇佣罗广文驾驶车辆。

广州市天邦物流服务有限公司建立了安全生产管理机构，建立了安全生产责任制度和安全生产档案，建立了安全生产培训制度，有事故应急预案，有定期每月召开安全生产例会。粤AK2865重型半挂牵引车驾驶员罗广文今年以来有参加安全生产例会记录和签名。

**（三）货物源头单位**

粤AK2865重型半挂牵引车（后挂粤AH121挂重型平板半挂车）事故发生时车上载有水泥砖，事故发生后该车离开了事故现场。后经调查，该车也是造成事故的原因之一，塘厦交警大队于2019年6月3日对该车进行暂扣，此时，该车为空车状态，无法核实车上货物情况及货物源头。

**（四）东莞市交通运输局塘厦分局**

塘厦交通分局和东莞市公安局交通警察支队塘厦大队做为查处车辆超限超载职能部门，一直以来开展了大力整治营运货车超限超载运输的违法行为。作为镇治超工作牵头单位，塘厦交通分局积极联合公安、交警、城管等部门在辖区内大力开展打击超限超载执法行动。2019年以来共出动执法人员288人次，联合查处超限超载案件30多宗。检查道路运输企业168家次，水路运输企业3家次，并与126家货运企业签订了《安全生产责任书》。塘厦交通分局还正常查处交通运输违法违章行为108宗，其中非法营运10宗，其他违法违章98宗。

同时塘厦交通分局还注重强化对货运源头的检查和宣传教育力度。对辖区内货运源头单位，塘厦交通分局已实现每月安全检查制度，通过“边检查、边宣贯”的方式向其运输企业负责人宣传交通运输行

业法律、法规，预防货运源头单位出现违规作业特别是超限、超载配载货物，真正从源头上遏制超限、超载车辆出场上路。

## 五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

### （一）责任认定及处理建议

1、戴维秀，驾驶机动车上道路行驶时疏忽大意，遇因车道被占用无法在本车道内行驶而借用相邻的机动车道行驶的非机动车未减速让行，对事故负有责任。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，涉嫌交通肇事罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。戴维秀于2019年5月27日被东莞市公安局刑事拘留。

2、罗广文，驾驶机动车在道路上临时停车，妨碍其他车辆和行人通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》等有关法律法规的规定，建议东莞市交警部门依法对其进行行政处理。

3、蒙城县顺堃物流有限公司，违法转让或出租道路运输许可证；未对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训，违反《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》等有关法律法规的规定，建议由安徽省蒙城县交通运输主管部门依法对其进行行政处理。

4、广州市天邦物流服务有限公司，违法转让或出租道路运输许可证，违反《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》等有关法律法规的规定，建议由广州市黄埔区交通运输主管部门依法对其进行行政处理。

### （二）其他法律责任

在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

## 六、事故防范和整改措施

（一）进一步加大宣传力度，增强安全警示意识。交警大队、交通分局和安监分局等部门要充分利用各种平台，加大安全宣传力度，对辖区内驾驶人员和客货运输企业等重点单位开展安全生产宣传教育工作。警醒相关责任人严格落实安全生产责任制度，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范亡人事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（二）进一步整治货运车辆交通违法行为。要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为，对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的调查研究，准确掌握货运车辆的实时动态。重点整治货运车辆超限、超载、超速、冲红灯、疲劳驾驶、乱停靠等违法行为，突出重点路口、路段，重点时段，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（三）进一步整治塘厦镇桥蛟路交通秩序。联合市公路管理局完善好塘厦镇桥蛟路标志、标线和警示牌，整治车辆乱停靠、乱变道等行为。

东莞市塘厦镇“5·27”一般道路交通事故调查组

2019年9月26日